

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5110966-33.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ANA CLARA RIBEIRO DA CONCEICAO SIQUEIRA

RECORRIDO: ANDREA LUCIA RIBEIRO DA CONCEICAO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE RPV. NÃO CABIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER do recurso. Sem custas. Sem condenação em honorários. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e devolva os autos ao JEF de origem para devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5110966-33.2024.4.02.5101

510015238775 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5110966-33.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ANA CLARA RIBEIRO DA CONCEICAO SIQUEIRA

RECORRIDO: ANDREA LUCIA RIBEIRO DA CONCEICAO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Medida de Urgência interposto pela União em face de decisão interlocutória do d. Juízo Federal da 1ª VF do Rio de Janeiro [evento 260, DESPADEC1, autos de origem] que, a seu turno, determinou a expedição de RPV no valor de R\$ 1.597,94 (um mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos), em razão do descumprimento de ordem judicial consubstanciada no fornecimento das fraldas.

Em suas razões recursais, a União aduz a necessidade de trânsito em julgado para a expedição do RPV, sob pena de ofensa ao art. 100 da CRFB. No mais, alega irreversibilidade da medida e destaca a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Sem necessidade de contrarrazões.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O recurso não merece ser conhecido, porquanto não se insurge contra decisão interlocutória que versa sobre antecipação de tutela, com previsão de admissibilidade no âmbito dos Juizados Especiais Federais - JEFs nos art. 4º e 5º da Lei 10.259/2001.

Compulsando os autos de origem, observo que a decisão atacada [evento 260, DESPADEC1, autos de origem] determina a expedição de RPV em razão do descumprimento de ordem judicial firmada em sede de recurso inominado, que, a seu turno, reformou sentença de origem, para determinar a obrigação solidária dos entes federativos ao fornecimento de fraldas à autora [evento 93, RELVOTO1 e evento 93, ACOR2, autos de origem].

Neste sentido o Acórdão:

RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUS. INSUMO. NECESSIDADE COMPROVADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, para determinar às entidades políticas conformadoras do Sistema Único de Saúde, em articulação tripartite, o fornecimento das fraldas, segundo a documentação médica [evento 1-ANEXO2, fl. 15]. Sem custas, nem honorários, ante o êxito em segundo grau. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Transcorrido o prazo recursal *in albis*, foi iniciado o cumprimento de sentença com a reiterada resistência da União à tutela jurisdicional, conforme outrora reconhecido pelo juízo *a quo* [evento 108, DOC1 e evento 234, DESPADEC1].

Como se nota, o requisitório não foi expedido em razão de tutela provisória de urgência, de modo a afastar o cabimento do recurso disposto nos art. 4º e 5º da Lei 10.259/2001.

Em idêntico sentido já decidiu esta Turma Recursal na sessão extraordinária de 04/12/2024, nos autos 5079107-96.2024.4.02.5101/RJ, de minha relatoria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nestas condições, **VOTO no sentido de NÃO CONHECER do recurso.** Sem custas. Sem condenação em honorários. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e devolva os autos ao JEF de origem para devida baixa.

5110966-33.2024.4.02.5101

510015238774 .V2